تمهيد

حيث أن الطرف الأول يمتلك الخبرة والمهارة في مجال التصميم الرقمي (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التصميم الجرافيكي، الموشن جرافيك، تصميم الهويات البصرية، محتوى السوشيال ميديا، والديجيتال آرت)، وحيث رغب الطرف الثاني في الاستعانة بخدمات الطرف الأول لتلبية احتياجاته الإبداعية، فقد اتفق الطرفان وهما بأهلية معتبرة شرعاً وقانوناً على الشروط والأحكام الآتية:

البند الأول: نطاق الخدمات الرقمية ووسائل التواصل المعتمدة

*** يتفق الطرفان على أن الخدمة المطلوبة تشمل إعداد وتصميم المواد البصرية الرقمية المتفق عليها بناءً على تفاصيل المشروع المرفقة بهذا العقد أو المتفق عليها عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة بين الطرفين.**

*** تُعتبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة المعتمدة رسمياً بين الطرفين لتبادل الملفات، والتعليمات، والملاحظات) مثل: تطبيق واتساب WhatsApp، منصة لينكد إنLinkedIn ، البريد الإلكتروني، أو أي منصات رقمية أخرى يتم الاتفاق عليها (وسائل قانونية معتبرة ومُلزمة في إثبات تفاصيل ومراحل سير العمل والاتفاقات الجارية بين الطرفين، وتُعد مخرجاتها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.**

البند الثاني: الآلية المالية وطريقة الدفع

*** الدفعة المقدمة (العربون): يلتزم العميل بسداد دفعة مقدمة قدرها 20% من إجمالي قيمة الاتفاق كشرط لبدء العمل على المشروع. لا يبدأ مقدم الخدمة في التنفيذ إلا بعد تأكيد استلام هذه الدفعة.**

*** دفعات المراحل (الدفعات المرحلية): يُقسم باقي المبلغ (80%) على مراحل التنفيذ المتفق عليها، حيث تُسدد دفعة بنسبة 20% مع إنجاز كل خطوة رئيسية أو مرحلة من المشروع وصولاً للتسليم النهائي.**

*** الدفعة النهائية وتسليم العمل: لا يتم تسليم الملفات النهائية المفتوحة أو عالية الدقة أو المواد المنتجة للعميل إلا بعد سداد كامل الدفعة الأخيرة وباقي المستحقات المالية المتبقية بنسبة 100.%**

*** العملة: تتم المعاملات المالية بالعملة المحلية (الجنيه المصري) أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف الرسمي المتفق عليه وقت التعاقد.**

البند الثالث: الجدول الزمني للتنفيذ وفترة السماح

*** يخضع الجدول الزمني لتسليم المشروع لعدة محددات فنية وإبداعية، تشمل: حجم العمل، مدى تعقيده، والمهام (التاسكات) المطلوبة، والمواعيد المتاحة لدى مقدم الخدمة.**

*** يلتزم مقدم الخدمة بتقديم جدول زمني تقريبي للعميل بناءً على المعايير المذكورة. ويُقر الطرفان بوجود فترة سماح زمنية تقدر بيومين زيادة كحد أقصى عن الموعد التقريبي المحدد للتسليم، ولا يُعتبر ذلك تأخيراً مُخالفاً لشروط العقد.**

*** يحق لمقدم الخدمة تمديد الجدول الزمني بما يتناسب مع حجم التعديلات الجوهرية الإضافية التي يطلبها العميل أثناء فترة الإنشاء.**

البند الرابع: سياسة التعديلات

*** يحق للعميل طلب التعديلات خلال مراحل الإنشاء المختلفة وقبل تسليم النسخة النهائية للمشروع.**

*** بمجرد تسليم مقدم الخدمة للنسخة النهائية المتفق عليها، يعتبر المشروع قد دخل في حالة الإغلاق، ولا يحق للعميل طلب أي تعديلات مجانية بعد هذا التسليم.**

*** أي تعديلات يرغب العميل في إجرائها لاحقاً على النسخة النهائية التي تم إنشاؤها والاتفاق عليها، تخضع لرسوم مالية إضافية جديدة، وتُحدد بحسب حجم التعديل وبالاتفاق المسبق بين مقدم الخدمة والعميل.**

البند الخامس: الظروف القهرية والقوة القاهرة (توقف الجدول الزمني)

*** لا يُعتبر أي من الطرفين مخالفاً للعقد في حال حدوث ظروف قهرية طارئة وخارجة عن الإرادة (مثل: حوادث السير المفاجئة، الحالات الصحية الطارئة، أو حالات الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى).**

*** في حال تعرض مقدم الخدمة لهذه الظروف، يتوقف احتساب الجدول الزمني للمشروع طوال فترة التعطل الفعلية، ويتم تمديد موعد التسليم تلقائياً بما يعادل فترة التوقف.**

*** يلتزم مقدم الخدمة بإخطار العميل بالظروف الطارئة في أسرع وقت ممكن، وتقديم ما يثبت ذلك من مستندات أو تقارير أو إثباتات متاحة (سواء كانت صادرة من جهات رسمية أو جهات خارجية أخرى بحسب طبيعة الظرف)، ليتم اعتماد فترة التوقف.**

البند السادس: انقطاع التواصل والتأخير والإلغاء من قِبل "العميل"

*** انقطاع التواصل (خلال أسبوع): في حال توقف العميل عن الرد أو تقديم الملاحظات لمدة أسبوع كامل، يحق لمقدم الخدمة تعليق العمل والاحتفاظ بما تم إنجازه مع الاحتفاظ بالمبالغ المسددة.**

*** العودة بعد التأخير (بين أسبوعين إلى 3 أسابيع): إذا عاد العميل بعد فترة انقطاع تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع لاستكمال المشروع، يحق لمقدم الخدمة فرض غرامة تأخير قدرها 50% من إجمالي قيمة المشروع كشرط لاستئناف العمل.**

*** توقف أو رفض الدفعات المالية: إذا امتنع العميل عن سداد الدفعات المستحقة، يحق لمقدم الخدمة وقف العمل تماماً وحجب كافة الملفات والمخرجات حتى تسداد كافة المستحقات بالكامل.**

*** الإلغاء أو رفض الاستكمال النهائي: في حال قيام العميل بإلغاء التعاقد أو رفض دفع المستحقات بعد انتهاء المدة المتفق عليها، يحق لمقدم الخدمة الاحتفاظ بكافة المراحل وما تم إنجازه والمبالغ المسددة مسبقاً، ولا يحق للعميل المطالبة بأي مبالغ أو ملفات.**

البند السابع: انقطاع أو اعتذار "مقدم الخدمة" عن تقديم الخدمة

*** في حال قيام مقدم الخدمة (من تلقاء نفسه ودون وجود ظروف قهرية) بالانقطاع التام عن العمل أو الاعتذار النهائي عن إتمام المشروع بعد بدايته، يلتزم مقدم الخدمة برد كافة المبالغ المالية المدفوعة من قِبل العميل بالكامل (العربون والدفعات المرحلية).**

*** في هذه الحالة (رد المبالغ للعميل)، يتوقف المشروع نهائياً، ولا يُلزم مقدم الخدمة بتسليم أي تصاميم أو ملفات أو مراحل غير مكتملة للعميل، وتعتبر الذمم المالية مصفاة بين الطرفين دون أدنى مسؤولية إضافية.**

البند الثامن: حقوق الملكية الفكرية وعرض الأعمال

*** تظل كافة حقوق الملكية الفكرية والأدبية لجميع التصاميم والمراحل (سواء المنجزة أو قيد التنفيذ) مملوكة حصرياً لمقدم الخدمة، ولا تنتقل إلى العميل إلا بعد سداد كامل القيمة المالية للمشروع بنسبة 100.%**

*** في حال إتمام المشروع واستلام العميل لعمله نهائياً، يحق لمقدم الخدمة استخدام الأعمال المنجزة وعرضها في معرض أعماله الشخصية (Portfolio) أو عبر منصات التواصل الاجتماعي للأغراض التسويقية، شريطة الحفاظ على خصوصية بيانات العميل وهويته والتايبوغرافيا الخاصة بالبراند بما لا يضر بمصلحة العميل التجارية.**

البند التاسع: القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات

يخضع هذا العقد للمبادئ العامة للعقود الإلكترونية، وفي حال نشوء أي نزاع -لا قدر الله- يتم حله بالطرق الودية بين الطرفين أولاً، وإذا تعذر ذلك، فيكون اللجوء للجهات القضائية المختصة وفقاً لمكان إقامة مقدم الخدمة أو عبر آليات التحكيم الإلكتروني المعتمدة.

البند العاشر: نسخ العقد

حرر هذا العقد إلكترونياً، ويُعد قبول الطرفين لشروطه عبر المراسلات الرسمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المعتمدة (مثل واتساب ولينكد إن) أو البريد الإلكتروني، أو قيام العميل بسداد الدفعة المقدمة بمثابة توقيع إلكتروني ملزم قانوناً لكليهما.

توقيع / قبول الطرف الأول (مقدم الخدمة)_____ :

توقيع / قبول الطرف الثاني (العميل)_____ :